

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1201/2541

บริษัท ไทย เศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด
(มหาชน

โจทก์

บริษัท ขนส่ง จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 155 วรรคแรก

ป.วิ.พ. มาตรา 89

คู่ความซึ่งมีหน้าที่นำพยานมาสืบภายหลังต้องถามค้านพยานของคู่ความฝ่ายที่นำสืบก่อนในเวลาที่พยานเบิกความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 89 นั้น ต้องเป็นกรณีที่คู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบภายหลังประสงค์จะสืบพยานของตนเพื่อหักล้างหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำพยานฝ่ายที่นำสืบก่อนในข้อความทั้งหลายซึ่งพยานเช่นนั้นเป็นผู้รู้เห็นหรือเพื่อพิสูจน์ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกี่ยวกับการกระทำหรือถ้อยคำหรือหนังสือซึ่งพยานเช่นนั้นได้กระทำขึ้น โดยเฉพาะ คดีนี้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 นำสืบหักล้างพยานโจทก์โดยตรง ไม่ใช่เป็นการจู่โจมทางพยานหลักฐานหรือเอาเปรียบโจทก์ จึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 89 ศาลรับฟังได้ ก่อนจะตกลงทำสัญญาประกันภัย โจทก์กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้ตกลงกันตามเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งมีข้อความว่าโจทก์ยอมรับเบี้ยประกันอัตราร้อยละ 30 ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดและให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเองนับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2536 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 แต่ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 10 และ 13 ระบุให้จำเลยทั้งสี่ชำระเบี้ยประกันทั้งหมดและให้โจทก์เป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตลอด

อายุสัญญาการแสดงเจตนาในการทำสัญญาประกันภัยดังกล่าวจึงเป็นการแสดงเจตนาลวงโดยโจทก์กับจำเลยทั้งสองซึ่งรู้กันทำขึ้นเพื่อลวงบุคคลอื่นว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้เอาประกันภัยและโจทก์เป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอก สัญญาประกันภัยจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคหนึ่งจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นคู่กรณียกขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองได้ชำระเบี้ยประกันให้โจทก์ไปแล้วตามข้อตกลงเอกสารหมายเลข.1โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเบี้ยประกันจากจำเลยทั้งสองอีก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 2,528,238.05 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ให้การว่า โจทก์ทำสัญญาประกันภัยให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไว้โดยตกลงคิดเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราร้อยละ 30 ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดและให้โจทก์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2535 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2536 หลังจากนั้นให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ชดใช้และโจทก์จะไม่นำเอาเอกสารต่าง ๆ มาเป็นกรณีพิพาทกับจำเลยจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จึงชำระเบี้ยประกันไปอัตราร้อยละ 30 ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดเป็นเงิน 1,722,717 บาท และโจทก์ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 แล้ว จึงถือว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 74 แล้วจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จึงไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาต่อไปว่า เมื่อโจทก์นำนายอนุวัติ เตียวตระกูล และนายพุฒิพงษ์ ดำเนินบัญชีเข้าเบิกความนั้น จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไม่ได้ชักค้ำพยาน โจทก์ทั้งสองปากถึงข้อเท็จจริงที่ว่า โจทก์ตกลงรับเบี้ยประกันภัยอัตราร้อยละ 30 ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด เป็นการจู่โจมทางพยานหลักฐานและการเอาเปรียบ โจทก์ ศาลจะรับฟังมาวินิจฉัยเป็นผลร้ายแก่โจทก์ไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 89 เห็นว่า คู่ความซึ่งมีหน้าที่นำพยานมาสืบภายหลังต้องถามค้ำพยานของคู่ความฝ่ายที่นำสืบก่อนในเวลาที่พยานเบิกความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 89 นั้น จะต้องเป็นกรณีที่คู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบภายหลังประสงค์จะสืบพยานของตนเพื่อหักล้างหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำพยานฝ่ายที่นำสืบก่อนในข้อความทั้งหลายซึ่งพยานเช่นนั้นเป็นผู้รู้เห็นหรือเพื่อพิสูจน์ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกี่ยวข้องด้วยการกระทำหรือถ้อยคำหรือหนังสือซึ่งพยานเช่นนั้นได้กระทำขึ้นโดยเฉพาะ แต่คดีนี้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 นำสืบหักล้างพยานโจทก์โดยตรง ไม่ใช่เป็นการจู่โจมทางพยานหลักฐานหรือเอาเปรียบโจทก์ ศาลรับฟังได้ กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 89 ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ฎีกาข้อสุดท้ายว่า สัญญาประกันภัยไม่เป็นโมฆะดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย ข้อนี้นายพุฒิพงษ์ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทโจทก์พยานโจทก์เบิกความว่า โจทก์

ได้ออกหนังสือค้ำครองชั่วคราว ตามเอกสารหมายเลข 12 และออกกรมธรรม์ตามเอกสารหมายเลข 10 และ 13 และเบิกความตอบทนายจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ถามค้านว่าเอกสารหมายเลข 1 ได้ทำบันทึกก่อนที่จะมีการชำระเบี้ยประกันภัย ผู้ที่ลงชื่อในช่องตัวแทนบริษัทผู้ขายประกันภัยคือนายอนุวัติ เตียวตระกูล และเบิกความตอบทนายโจทก์ถามถึงว่า ตามเอกสารหมายเลข 1 ข้อ 2 การตกลงดังกล่าวจะทำไมไม่ได้เพราะผิดต่อหลักการของการประกันภัยและขัดต่อความสงบเรียบร้อย นายอนุวัติเบิกความตอบทนายจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ถามค้านว่า ตามเอกสารหมายเลข 1 จะมีพยานรู้เห็นหรือไม่ไม่ทราบ นางสุจินดาได้แจ้งให้พยานทราบว่าพยานต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหมายเลข 1 ก่อน มิฉะนั้นจะไม่จ่ายเช็คให้ พยานได้อ่านข้อความในเอกสารหมายเลข 1 แล้ว จึงลงลายมือชื่อไปรับเบี้ยประกันภัยเอกสารหมายเลข 2 ตรงกับเอกสารหมายเลข 6 แสดงว่า โจทก์ได้รับเช็คฉบับดังกล่าวแล้ว นางสุจินดา เชิดชัย กรรมการผู้จัดการจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เบิกความเป็นพยานจำเลยว่า ตอนแรกนายพุฒิพงษ์และนายอนุวัติเป็นผู้เจรจาแทนโจทก์ ต่อมานายพงศ์ศักดิ์ วิสุทธีผล กรรมการได้เจรจาตกลงกับพยาน ตามบันทึกเอกสารหมายเลข 1 และพยานได้ส่งจ่ายเช็คให้โจทก์ ตามเอกสารหมายเลข 6 และโจทก์ได้รับเบี้ยประกันไปแล้ว ตามเอกสารหมายเลข 2 เห็นว่า จำนวนรถยนต์ที่เอาประกันมีมากถึง 371 คัน และเบี้ยประกันสูงถึง 7,136,406 บาท จึงสอดคล้องกับคำเบิกความของนางสุจินดาพยานจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ที่ว่า ก่อนจะทำสัญญาประกันภัย กรรมการผู้จัดการโจทก์และนางสุจินดากรรมการผู้จัดการจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้เจรจากันก่อน นายพุฒิพงษ์พยานโจทก์เองก็เบิกความรับว่าได้ออกหนังสือค้ำครองชั่วคราวและกรมธรรม์ประกันภัยให้ตามเอกสารหมายเลข 12 และ 10 ซึ่งเอกสารดังกล่าว ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2535 และ 30 ธันวาคม 2535 ซึ่งขณะนั้นจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ยังไม่ชำระเบี้ยประกันตามเอกสารหมายเลข 2 และ 6 แต่ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 34 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยและการที่โจทก์ยอมออกกรมธรรม์ประกันภัยให้

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ก่อนได้รับชำระเบี้ยประกันแสดงว่า โจทก์ไว้วางใจจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 คำเบิกความของนางสุจินดาว่ามีน้ำหนักน่าเชื่อถือเท็จจริงฟังได้ตามที่นางสุจินดา พยานจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เบิกความว่า ก่อนจะตกลงทำสัญญาประกันภัย โจทก์กับ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้ตกลงกันตามเอกสารหมายเลข 1 เอกสารหมายเลข 1 มีข้อความว่า โจทก์ยอมรับเบี้ยประกันอัตราร้อยละ 30 ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมดและให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเองนับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2536 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 แต่ตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข จ.10 และ จ.13 ระบุให้ จำเลยทั้งสี่ชำระเบี้ยประกันทั้งหมดและให้โจทก์เป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตลอด อายุสัญญา การแสดงเจตนาในการทำสัญญาประกันภัยดังกล่าวจึงเป็นการแสดง เจตนาหลงโดยโจทก์กับจำเลยทั้งสี่สมรู้กันทำขึ้นเพื่อลวงบุคคลอื่นว่าจำเลยทั้งสี่เป็นผู้ เอาประกันภัยและโจทก์เป็นผู้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บุคคลภายนอก สัญญา ประกันภัยจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรค หนึ่ง จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นคู่กรณียกขึ้นต่อสู้โจทก์ได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตาม คำฟ้องโจทก์ว่า จำเลยทั้งสี่ได้ชำระเบี้ยประกันให้โจทก์ไปแล้ว 1,722,717 บาท ตาม ข้อตกลงเอกสารหมายเลข 1 โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเบี้ยประกันจากจำเลยทั้งสี่ อีก ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-บุญธรรม อยู่พุก-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ